

FINTECH, BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Guía Técnica Sectorial de Adecuación a la Ley 21.719 en Chile

1. KYC BIOMÉTRICO COMO TRATAMIENTO MASIVO DE DATOS SENSIBLES

En el ecosistema financiero moderno, la recolección de patrones biométricos (huella dactilar, reconocimiento facial o de voz) para el enrolamiento digital, autenticación de transacciones y prevención de fraudes (KYC - Know Your Customer) es una práctica generalizada. La Ley 21.719 clasifica los datos biométricos como datos personales sensibles.

Su tratamiento sistemático a gran escala obliga lúdicamente a la realización de una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) previa al despliegue de las herramientas de software correspondientes.

El uso de biometría sin consentimiento expreso previo o sin una justificación de seguridad documentada expone a las Fintech y bancos a infracciones de carácter gravísimo con multas de hasta 20.000 UTM.

2. EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN ANTE DECISIONES AUTOMATIZADAS

El artículo 8 bis consagra un derecho fundamental clave para los consumidores financieros: el derecho a oponerse y no ser objeto de decisiones individuales basadas únicamente en tratamientos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos sobre ellos o les afecten significativamente.

Esto impacta directamente a modelos analíticos y de software que deciden automáticamente:

- **Scoring Crediticio:** Algoritmos de evaluación automatizada que aprueban o rechazan solicitudes de crédito sin revisión de un analista humano.
- **Sistemas de Pricing Dinámico:** Algoritmos que fijan tasas de interés o primas de seguros en base a perfiles de riesgo predictivos individuales.

Medidas de Salvaguarda Mandatadas por Ley (Artículo 8 bis inciso final)

Cuando ocurran decisiones lógicas de este tipo, la entidad financiera debe garantizar de forma transparente: el derecho a recibir información clara sobre la lógica algorítmica aplicada, el derecho a obtener una explicación comprensible, el derecho a solicitar intervención humana y un canal rápido para impugnar el resultado de la máquina.

3. DATOS DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y COMERCIALES

Los artículos 17, 18 y 19 de la ley modernizan el tratamiento de bases de datos de deudas comerciales (como Boletines Comerciales o DICOM):

- **Supresión de obligaciones prescritas:** Los responsables de bases de datos crediticias tienen el deber legal directo de suprimir de manera proactiva e inmediata toda información personal de deudas prescritas, sin necesidad de mediar requerimiento del titular u orden de la APDP.

- **Extinción del dato por pago:** Una vez extinta la deuda por pago, novación o condonación, el dato financiero debe ser eliminado de manera irreversible en un plazo acotado por la ley.
- **Prohibición lúdica de discriminación financiera:** Se prohíbe taxativamente exigir la comunicación de datos económicos o comerciales para procesos de selección laboral, admisión en colegios o universidades, o atención médica de urgencia.

4. GOBERNANZA AVANZADA Y EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

La designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO) autónomo es mandatoria para los bancos, AFPs, compañías de seguros y Fintech que traten de forma sistemática datos sensibles financieros o realicen perfilamiento masivo. Su identidad debe ser pública ante la APDP y los usuarios.

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO SINOPSIS

Las infracciones a las obligaciones contenidas en esta guía se castigarán conforme al artículo 35 y siguientes de la Ley 21.719 en tres rangos monetarios expresados en UTM:

BULLET:Infracciones Leves: Amonestación por escrito o multa pecuniaria de hasta 5.000 UTM (~\$335M CLP).
Ocurre por omisiones formales o falta de transparencia en la información inicial del titular.

BULLET:Infracciones Graves: Multas de hasta 10.000 UTM (~\$670M CLP). Se gatilla por la ausencia de bases de licitud, falta de DPA firmado con proveedores clave, obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOP, o no reportar brechas en plazos legales.

BULLET:Infracciones Gravísimas: Multas de hasta 20.000 UTM (~\$1.340M CLP) o hasta el 4% de la facturación anual por reincidencia. Se aplica por tratamiento indebido de datos sensibles/menores, exfiltración masiva por falta de medidas de seguridad, o desobediencia deliberada a la Agencia.

7. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN SECTORIAL

Utilice esta lista como hoja de ruta de autoevaluación técnica y organizativa para asegurar cumplimiento antes de la fiscalización:

- [] Identificar lúdicamente todos los algoritmos de pricing dinámico o scoring crediticio automatizado activos.
- [] Implementar salvaguardas de transparencia y explicabilidad algorítmica en interfaces financieras.
- [] Elaborar Evaluaciones de Impacto (EIPD) de los sistemas KYC biométricos y modelos predictivos de riesgo.
- [] Actualizar y documentar el protocolo interno de supresión proactiva de deudas financieras prescritas.
- [] Garantizar que no se solicitan antecedentes comerciales en flujos de reclutamiento o selección interna.
- [] Registrar formalmente al Delegado de Protección de Datos (DPO) de la entidad ante el regulador APDP.